# En Clair — Modèle juridique

---

## Accord d'aménagement du temps de travail

*Articles L.3121-41 et suivants du Code du travail*

---

**Entre :**

**La société [NOM]**, représentée par **[NOM]**, **[QUALITÉ]**,

**Et :**

**[ORGANISATION SYNDICALE / MEMBRES DU CSE / SALARIÉS (référendum)]**, représenté(e)(s) par **[NOM(S)]**,

---

### Préambule

Les parties conviennent d'aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine afin de mieux répondre aux variations d'activité de l'entreprise tout en garantissant aux salariés une rémunération stable.

---

### Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique à **[L'ENSEMBLE DES SALARIÉS / AUX SALARIÉS DES SERVICES SUIVANTS : ...]** de la société, à l'exclusion des cadres dirigeants et des salariés en forfait jours.

### Article 2 — Période de référence

La durée du travail est répartie sur une période de référence de **[TRIMESTRE / SEMESTRE / ANNÉE CIVILE]**, du **[DATE DE DÉBUT]** au **[DATE DE FIN]**.

La durée annuelle de travail effectif est fixée à **1 607 heures** (journée de solidarité incluse) pour un salarié à temps plein ayant acquis un droit complet à congés payés.

### Article 3 — Durée hebdomadaire et variations

La durée hebdomadaire de travail pourra varier au cours de la période de référence dans les limites suivantes :

- **Limite haute : [NOMBRE — ex : 44]** heures par semaine (ou **[46]** heures sur 12 semaines consécutives)
- **Limite basse : [NOMBRE — ex : 24]** heures par semaine
- **Durée hebdomadaire moyenne : 35 heures**

Les périodes de forte activité seront compensées par des périodes de moindre activité.

### Article 4 — Programmation indicative et délai de prévenance

Un calendrier indicatif de la répartition du temps de travail sera communiqué aux salariés au moins **[DURÉE — 30 JOURS]** avant le début de chaque période.

Toute modification de la programmation sera communiquée aux salariés avec un délai de prévenance de **[7 JOURS OUVRÉS]** minimum. Ce délai peut être réduit à **[3 JOURS]** en cas de circonstances exceptionnelles

: **[COMMANDE URGENTE / ABSENCE IMPRÉVUE / INCIDENT TECHNIQUE]**.

### Article 5 — Décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

- Les heures effectuées au-delà de la **limite haute hebdomadaire** de **[NOMBRE]** heures : elles sont décomptées et payées avec le salaire du mois concerné ;
- Les heures effectuées au-delà de **1 607 heures** sur la période de référence annuelle, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées en cours de période.

**Majoration :** Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales (25 % pour les 8 premières heures, 50 % au-delà) ou font l'objet d'un repos compensateur de remplacement.

**Contingent annuel :** Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à **[NOMBRE — ex : 220]** heures par salarié.

### Article 6 — Lissage de la rémunération

Afin d'assurer une rémunération stable, le salaire mensuel est lissé sur la base de la durée moyenne de **35 heures** hebdomadaires (ou de la durée contractuelle pour les temps partiels), indépendamment de l'horaire réellement effectué.

### Article 7 — Absences en cours de période

Les absences rémunérées (maladie, congés, etc.) sont valorisées sur la base de l'horaire moyen (7 heures/jour). Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue proportionnelle.

### Article 8 — Arrivées et départs en cours de période

En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, le nombre d'heures à effectuer est calculé au prorata temporis. Une régularisation est effectuée en fin de période ou au moment du départ.

### Article 9 — Temps partiel aménagé

Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier de l'aménagement du temps de travail. Leur contrat précise la durée annuelle de travail et les limites de variation. Les heures complémentaires sont décomptées en fin de période de référence.

### Article 10 — Suivi du temps de travail

Un relevé individuel du temps de travail est établi chaque semaine. Le salarié en reçoit une copie mensuellement. Ce relevé est conservé pendant **[5 ANS]**.

### Article 11 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée **[DÉTERMINÉE DE X ANS / INDÉTERMINÉE]** à compter du **[DATE]**.

### Article 12 — Dépôt et publicité

Dépôt sur TéléAccords et au greffe du conseil de prud'hommes de **[VILLE]**.

---

**Fait à [LIEU], le [DATE].**

| Pour l'entreprise | Pour [LES SALARIÉS / LE SYNDICAT] |
| --- | --- |
| *Signature* | *Signature* |

---

Ce modèle est fourni à titre informatif. Consultez un avocat pour l'adapter à votre situation. © En Clair — enclair.media